

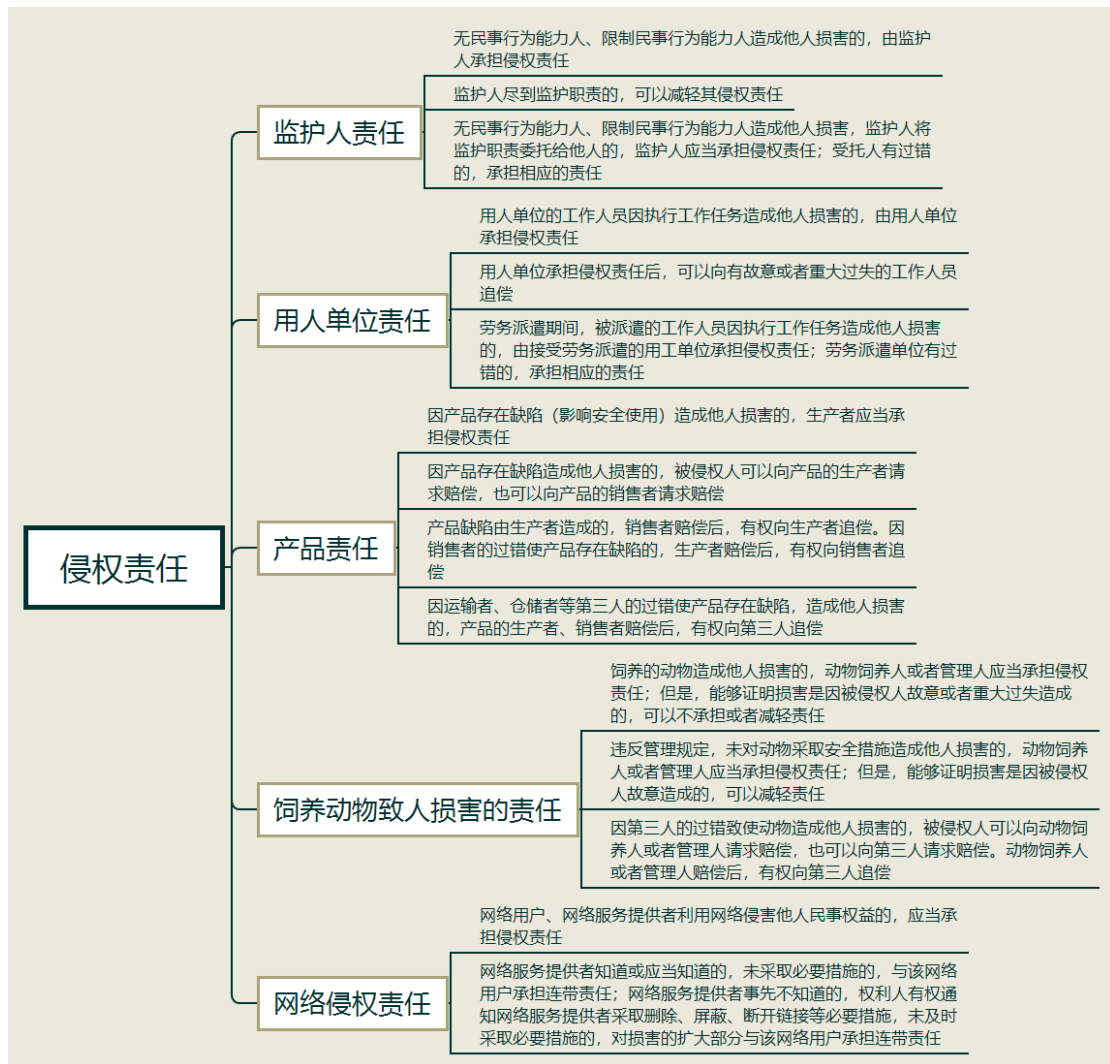
法律常识

Day15: 民法-侵权责任

【学习重点】各项特殊侵权责任的承担方式（常结合案例进行考查）

【建议用时】1 小时以内

【重要考点导图梳理】



【填空练习】

1. 无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害的，由_____承担侵权责任。
2. 用人单位的工作人员因执行工作任务造成他人损害的，由_____承担侵权责任；
3. 用人单位承担侵权责任后，可以向有_____或者_____的工作人员追偿；

4. 劳务派遣期间,被派遣的工作人员因执行工作任务造成他人损害的,由_____承担侵权责任; _____有过错的, 承担相应的责任。

5. 产品缺陷由生产者造成的, 销售者赔偿后, 有权向_____追偿。因销售者的过错使产品存在缺陷的, 生产者赔偿后, 有权向_____追偿;

6. 饲养的动物造成他人损害的, _____或者_____应当承担侵权责任; 但是, 能够证明损害是因被侵权人_____或者_____造成的, 可以不承担或者减轻责任。

7. 违反管理规定时的动物损害责任: 违反管理规定, 未对动物采取安全措施造成他人损害的, 动物饲养人或者管理人应当承担侵权责任; 但是, 能够证明损害是因被侵权人_____造成的, 可以减轻责任。

8. 网络服务提供者知道或应当知道的, 未采取必要措施的, 与该网络用户承担_____责任; 网络服务提供者事先不知道的, 权利人有权通知网络服务提供者采取删除、屏蔽、断开链接等必要措施, 未及时采取必要措施的, 对损害的扩大部分与该网络用户承担_____责任。

(答案见思维导图, 请回归导图比对记忆。)

【快速判断】

1. 无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害的, 监护人尽到监护职责的, 可以不承担责任。

2. 无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害, 监护人将监护职责委托给他人的, 受托人有过错的, 也要承担相应的责任。

3. 因产品存在缺陷造成他人损害的, 被侵权人只能向产品的生产者请求赔偿。

(答案: 1.错误; 2.正确; 3.错误。温故知新, 强化记忆, 具体错误在何处, 请回归导图认真比对哦!)